

## 징계·시정·경고 요구

제 목 근무 중 근무지 무단 이탈  
관 계 기 관 한국항공우주연구원(A 등 3명)  
내 용

### 1. 대상자 및 대상업무

☐☐센터 A는 1995. 3. 1. 입사하여 행정부서에서 28년을 근무하고 정년 퇴직을 한 후, 2023. 4. 1. 별정직(정년 후 재고용)으로 임용되어 1차(2023. 4. 1.~2024. 3. 31.), 2차(2024. 4. 1.~2025. 3. 31.), 3차(2025. 4. 1.~현재)에 걸쳐 ☐☐센터 ☐☐팀에서 근무 하고 있으며, 위성영상 상용판매 계약업무 지원과 행정 업무 등을 담당하고 있다.

### 2. 관련규정 및 판단근거

연구원 「취업규칙」 제4조(준수의무) 및 「인사규정」 제27조(직장이탈금지)에 따르면 직원은 법령 및 규정을 준수하며 성실히 직무를 수행하여야 하고, 소속 부서장의 허가 또는 정당한 이유없이 직장을 이탈하여서는 아니된다.

A는 「유연근무제 운영지침」 제14조(적용대상)에 따라 선택적 근로시간제도를 적용하는 정년 후 재고용자로 급여산정에 따라 1~2차년도의 경우 80% 참여율로 2주 64시간(일 환산 6.4시간)을 충족해야 하고, 3차년도의 경우 75% 참여율로 2주 60시간(일 환산 6시간)을 준수해야 하며, 같은 지침 제17조(총 근로시간의 정산)에 따라 2주 근로시간이 부족한 경우에는 휴가로 정산해야 한다.

또한, 같은 지침 제7조(복무관리)에 따르면 부서장은 소속 직원의 복무를 성실히 관리·감독해야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그런데도 A는 2024. 9. 2.~2025. 8. 15. 기간 동안 250일의 근무일 중 173일 동안 부서장의 허가나 정당한 사유없이 오전 7시경 출근한 후 본인의 차량을 타고 연구원 밖으로 나가서 개인적인 용무를 본 뒤에 다시 연구원에 들어와 사무실에 있다가 오후 3시경 퇴근하는 방식으로 [별첨 1]과 같이 229회에 걸쳐 근무 중 근무지를 무단으로 이탈하여 [표 5]와 같이 총 507시간 57분의 근무시간을 위반하였다.

[표 5] 무단 이탈 위반내역 요약

| 구분 | 무단 이탈시간 <sup>불임1</sup><br>합계 (A) | 근태시스템 상<br>근무시간 <sup>1)</sup> 합계 (B) | 소정근무시간 <sup>2)</sup><br>합계 (C) | 시정대상<br>합계 [A. (B. C)] |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 시간 | 555시간 04분                        | 1,607시간 07분                          | 1,560시간                        | 507시간 57분              |

1) 최초 신분증 인식시간을 출근시간, 최종 신분증 인식시간을 퇴근시간으로 하여 근무시간 산정

2) 2주 단위의 의무근무시간으로 정년후 재고용 2년차('24. 9.~'25. 3.)는 2주 64시간, 3년차('25. 4.~ )는 2주 60시간으로 산정

한편, A의 소속 부서장 B(2023. 4.~2025. 3., 내내팀)와 C(2025. 3.~현재, 내내팀)은 A가 장기간 고의적·반복적으로 근무지를 무단으로 이탈한 상황을 전혀 인지하지 못하고 평소 근무자세를 확인하지 않는 등 부서원의 복무관리를 소홀히 하여 복무규정 위반이 발생하는 결과를 초래하였다.

### 관련자 의견 및 검토결과

A는 부서장의 허가없이 근무 중 무단으로 이탈한 사실은 인정하면서도 목과 허리 디스크가 심하여 병원 치료를 위해 외출한 것이지 고의적으로 복무규정 위반이나 업무회피를 하기 위함이 아니었다고 주장하지만, 건강상의 문제는 병가나 휴직으로 처리해야 함에도 불구하고, 일과 중에 외출하는 시간은 출·퇴근 근무시간에 반영되지 않는다는 근태관리시스템을 악용하여 근태위반이 없는 것처럼 기록한 후 무단 이탈을 장기간 지속적으로 했기 때문에 고의적으로 복무를 태만히 한 것이 아니라는 주장은 정당화 될 수 없다.

## 징계요구 양정

근무 중 근무지 무단 이탈행위는 「징계요령」 제7조(징계사유) 제1항 제3호 (직원으로서의 의무를 위반하거나 직무를 태만히 하였을 때)의 징계사유에 해당 하며 개인적인 용무를 위해 부서장의 허가 없이 무단으로 근무지를 이탈한 행위에 대해 고의성이 있으며 장기간 반복적으로 발생한 복무규정 위반에 그 비위의 정도가 심하므로 중징계 처분을 하는 것이 타당하다고 판단된다.

### 조치할 사항 한국항공우주연구원장은

- ① 근무 중 근무지를 무단 이탈한 A에 대해 「징계요령」에 따라 징계처분하시고, (중징계)
- ② 무단 이탈로 인해 발생한 근무위반 시간 총 507시간 57분에 대하여 휴가로 정산하고 잔여시간은 급여환산액으로 회수하시고, (시정)
- ③ 부서원의 무단 이탈행위를 방치하여 복무관리를 소홀히 한 당시 부서장 B, C에 대해 경고 조치하시기 바랍니다. (경고)